حظ الانثيين على حسب قسمة الله تعالى الميراث كالعطية والذكر في مظنة الحاجة غالبا بوجوب حقوق تترتب عليه بخلاف الانثى (فان كان لبعضهم) أي لبعض أولاده (عيال أو به حاجة) كمسكنة (أو عاجز عن التكسب) كاعمى ونحوه (أو خص) أو فضل (المشتغلين بالعلم أو خص) أو فضل (ذا الدين والصلاح) دون الفساق (فلا بأس بذلك) نص عليه لانه لغرض مقصود شرعا

*(فصل* والوقف عقد لازم) بمجرد القول لانه تبرع يمنع البيع والهبة فلزم بمجرده كالعتق قال في التلخيص وغيره وحكمه اللزوم في الحال أخرجه مخرج الوصية أولم يخرجه حكم به حاكم أولا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث (لا يفسخ بإقالة ولا غيرها) لانه عقد يقتضي التابيد فكان من شأنه ذلك (ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع) أي يحرم بيعه ولا يصح وكذا المناقلة به (الا ان تتعطل منافعه) المقصودة منه (بخراب أو غيره) بحيث لا يرد شيأ أو يرد شيأ لا يعد نفعا (ولم يوجد ما يعمر به) بان لا يكون في الوقف ما يعمر به ذلك (فيباع) قال في المغني واذا لم تتعطل منافع الوقف بالكلية لكن قلت وكان غيره أنفع منه وأكثر ردا على أهل الوقف لم يجز بيعه لان الاصل تحريم البيع وانما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف انتهى (ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله) ويصح بيع بعضه لاصلاح باقيه (وبمجرد شراء البدل) أي بدل ما بيع من الوقف (يصير) البدل (وقفا) كبدل اضحية ورهن اتلف والاحتياط وقفه لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفيته بمجرد الشراء ويبيعه حاكم ان كان على سبيل الخيرات والا فناظره الخاص والاحوط اذن حاكم له (وكذا) في الحكم المذكور (حكم المسجد لو ضاق على أهله) المصلين به وتعذر توسيعه (أو خربت محلته) أي الناحية التي بها المسجد (أو استقذر موضعه) ويصح بيع شجرة يبست وجذع انكسر أو بلي أو خيف الكسر أو الهدم (ويجوز نقل آلته) أي المسجد الذي يجوز بيعه لخرابه أو خراب محلته أو استقذار محله (و) نقل (حجارته لمسجد آخر احتاج اليها) واحتج الامام بان ابن مسعود رضي الله عنه قد حول مسجدا لجامع من التمارين أي بالكوفة (وذلك) أي نقل آلته ونقضه الى مثله (أولى من بيعه) لبقاء الانتفاع من غير خلل فيه قال في شرح الاقناع وعلم من قوله الى مثله أي آخر أنه لا يعمر بآلات المسجد مدرسة ولا رباط ولا بئر ولا حوض ولا قنطرة وكذا آلات كل واحد من هذه الامكنة لا يعمر بها ما عداه لان جعلها في مثل العين ممكن فتعين لما تقدم تاله الحارثي (ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه) نص عليه في رواية محمد بن الحكم ويجوز اختصارا آنية موقوفة وانفاق الفضل على الاصلاح (ومن وقف) شيأ (على ثغر فاختل) الثغر الموقوف عليه (صرف) ما كان يصرف له (في ثغر مثله) قال في الفروع ذكره الشيخ انتهى قال في التنقيح (وعلى قياسه) أي قياس الثغر (مسجد ورباط ونحوهما) كسقاية ونص فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء رصد لعله يرجع (ويحرم حفر البئر) بالمساجد (وغرس الشجر بالمساجد) قال في الانصاف هذا المذهب انتهى فان فعل طمت وقلعت فان لم تقلع فثمرتها للمساكين (ولعل هذا) أي تحريم حفر البئر بالمسجد (حيث لم يكن فيه) أي الحفر (مصلحة) قال في الاقناع ويتوجه جواز حفر بئر ان كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق قال في الرعاية لم يكره أحمد